

עין משפט
גור מצוה

לב:

המניח פרק שלישי

בבא קמא

מסורת הש"ס

נואו ונאל. כאלס המקבל פני מלך: **מתנאי' המבקע**. עניס: **והזיק** זרה"י. של אחריס: **זרשות היחיד**. שלו: **והזיק זרשות היחיד אחר**. של אחריס חייב: **גב' דשכיחי רבים**. והזה ליה לעיוני: **דלא שכיחי רבים**. במקום הנזק: **פטור**. מגלות: **חייב זד' דזרים**. אס לא מת אלא הזוק

נותן לו נזק **זכר ורפוי ושבת דהוי** ליה פושע אצל זושט לא דאינו חייב על הצושט עד שיתכוין. ורישא דשלא זרשות פטור מד' דזרים ליקבל פשיעה אצל אנוק חייב דקדיימא לין פלע תחת פלע לחייב על האונס כרזון: **לדעפג**. שלא נטל רשות מחצירו: **קרוז למזיד**. דאיבעי ליה לעיוני: **הוסיף לו**. שליח ז"ד למי שחייב מלקות: **רלוועה אחס**. יותר על מה שאמדוהו ז"ד שיכול לקבל ומת גולה על ידו: **א טפח רבא**. לרז שימי: **בסנדליה**. דרז שימי הכהו על סנדלו. ל"א זעט בסנדלו לרז שימי: **אטו סוא**. השליח מני: **קורא**. והפלג ה' את מכותך וגו' (דזרים כח): **ה"ג בסוסר אס כוסלו זיוס לאשפה: להפנות**. זני אדס נפין זה לנקציהס: **מסגי לה**. לדרי"י זר חנינא: **חייב זד' דזרים**. דהתס נמי פושע הוא כיון דחוייה דעייל איבעי ליה לעיוני: **מאן דמסגי לה אסיפא**. פטור מגלות שאינו דומה ליער כ"ש ארישא: **זשוליא דנפחי**. תלמידו של אומר נפס: **מסרה**. מפזיר זו ללאת: **אחר**

דלא סגי ליה בגלות והיינו טעמא דרבי יוסי בר חנינא משום דהוי ליה שוגג קרוב למזיד מתיב רבא ט"הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו והא הכא דשוגג קרוב למזיד הוא דאיבעי אסוקי אדעתיה דמייתי אינשי בחדא רצועה וקתני הרי זה גולה אמר רב שימי מנהדרעא דטעי במנינא ט"טפח ליה רבא בסנדליה אמר ליה אטו הוא מני והתניא ט"הגדול שבדריינין קורא והשני מונה והשלישי אומר הכהו אלא אמר רב שימי מנהדרעא דטעה דיינא גופיה מיתיבי ט"הזורק את האבן לרה"ר והרג הרי זה גולה והא הכא דשוגג קרוב למזיד הוא י'דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה דברה"ר שכיחי אינשי וקתני הרי זה גולה י"אמר רב שמואל בר יצחק י'בסותר את כותלו איבעי ליה עיוני בסותר בלילה י'בלילה נמי איבעי ליה עיוני י'בסותר את כותלו ביום לאשפה האי אשפה ה"ד אי דשכיחי רבים מזיד הוא ואי לא שכיחי רבים אנוס הוא אמר רב פפא [לא צריכא אלא] י'באשפה העשויה להפנות בלילה ואינה עשויה להפנות ביום ואיכא דמיקרי ויתיב מזיד לא הוי דהא אינה עשויה להפנות ביום אנוס נמי לא הוי דהא איכא דמיקרי ויתיב רב פפא משמיה דרבא מתני לה ארישא י'הנכנס לחנותו של גגר שלא ברשות ונתזה לו בקעת וטפחה לו על פניו ומת פטור אמר רבי יוסי בר חנינא י'חייב בארבעה דברים י'פטור מגלות מאן דמתני לה אסיפא כ"ש ארישא ומאן דמתני לה ארישא אבל אסיפא י'כיון דברשות חייב גלות ומי חייב גלות והתניא הנכנס לחנותו של נפח ונתזה ניצוצות וטפחה לו על פניו ומת פטור ואפילו נכנס ברשות הכא במאי עסקינן בשוליא דנפחי שוליא דנפחי למקטלא קאי כשרבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא ומשום דרבו מסרהב בו לצאת למיקטליה קאי כסבור יצא אי הכי אחר נמי אחר

בקעת והזיקו חייב ואס מת אינו גולה לפי שאין דומה ליער והתניא רבי חייא פטור נימא דלא פליג דהא דאמר ר' יוסי זר חנינא כשראהו ומה דתני ר' חייא בשלא ראהו הרי משמע אפי' דראהו פטור מגלות כיון דנכנס שלא זרשות אע"ג דמסרהב זו ללאת מחייבינן גצי נפח היכא דנכנס זרשות וכי דחי זירושלמי ומוקי דר' חנינא ט' כשאומר לו הכנס ודאי כריך להעמידה כשלא ראהו דלא תקשה דנפח על מה שהוא פטור מגלות: **מאן דמתני לה אסיפא כ"ש ארישא**. משמע דיותר הרישא קרובה לאונס ממה שהסיפא קרובה למזיד ומימה אי משמעס אונס פטור מגלות כ"ש שהיה לו ליפטור מארבעה דברים כדמוכח לעיל בסקר פרק שני (דף טו:) זהכיר זה ושכזה דפטור מארבעה דברים וחייב גלות וי"ל דלאו מטעם אונס פטר ליה הכא אלא לפי שאין דומה ליער כשנכנס שלא זרשות והא דקאמר כל שכן ארישא משום דדמי סיפא טפי ליער מרישא וכן פירש בקונטרס:

ונתזה בקעת וטפחה לו בפניו. לא גרסינן ומת דהא מוקי לה לענין ארבעה דברים: **זה שדדעת חבירו נכנס**. משמע דאיירי כשראהו נכנס וא"ת בשלא זרשות אמאי פטור כיון שראהו שנכנס הא אמרינן צפ' הפרה (לקמן מה. ושם ד"ה הזקן) הנכנס לחצר בעל הבית הזיק חייב אי היה ידע ביה ואפילו שלא בזוונה דומיא דלא היה ידע דפטור התם וי"ל הא דקתני רישא פטור היינו מד' דזרים אצל נזק חייב וכן פי' בקונטרס א"ר כולה זרייתא בשלא ראהו מ"מ חשיב לדעת חבירו שהיה לו לידע שלא על חסם שאל ממנו רשות אלא משום שריוה ליכנס: **דל"א סגי ליה בגלות**. וא"ת והא תנן באלו הן הגולין (מכות ח.) הזורק אבן לחצרו והרג אס יש לו רשות לניזק ליכנס לשם גולה ואס לאו אינו גולה ואמאי גולה כשנכנס זרשות וי"ל דהתם מיירי כגון שיש לו דרך בתוכו או צמכר או צמחנה או בשאלה או בשמירות שאין בעל החצר יכול לעכב עליו אצל הכא מיירי באלס ששאל רשות ליכנס לפי שעה דיודע הוא שיכנס לאלתר כיון ששאל ממנו רשות להכי הוי קרוז למזיד: **מיתיבי הזורק אבן לרה"ר והא הכא דשוגג קרוב למזיד**.

זריש אלו הן הגולין (מכות דף י:.) דריש זשגה פרט למזיד ומוקי לה בלומר מותר וקרי ליה מזיד משום דלומר מותר קרוז למזיד והא דלא מייטי הך משנה התם דלא משמע ליה לרמזיי האי קרוז למזיד לההוא אצל ההוא דלעיל לא הוי קרוז למזיד טפי מהאי והא דפריך בגמ' אהך משנה במכות והא מוזד הוא ומשני בסותר כותלו וכולה סוגיא כדהכא סמין אהא דפטרין הכא קרוז למזיד ולא אחיא ההיא סוגיא כמאן דמתני דר' יוסי זר חנינא ארישא: **חייב בארבעה דברים**. פי' בקונטרס כיון דחוייה דעייל איבעי ליה לעיוני וקשה לריב"א דאס ראה היה לו להתחייב גלות אע"ג דלא נתן לו רשות ליכנס מידי דהוה אמסרהב זו ללאת גצי נפח בסמוך דחייב גלות אלאחר דלא הוי שוליא דגגרי דאע"פ שנכנס זרשות כיון שעתה מסרהב זו ללאת הוי כשלא זרשות וי"ל דשאני התם כיון שתחילת כניסתו זרשות לפיכך בלחר יש לו לחוש שמא לא ילא ודמי טפי ליער כי בזוטח הוא שלא למהר ללאת כיון שנתן לו רשות ליכנס והיה לו לנפח לעיין אס ילא אס לאו אצל הכא שתחלת כניסתו שלא זרשות אין לו לחוש כל כך ולא דמי ליער והציא רביה מירושלמי דגר' א"ר יוסי זר חנינא היה עומד ומבקע עניס בחצירו ונכנס פועל לתבוע שכרו ונתזה

נבט א ב מיי פ"ל מהל' שבת הל' ב סמג עשין ל עוש"ע א"ח פי' רסב סעיף ג:
ס ג מיי פ"א מהל' חובל וחזיק הלכה ז סמג עשין ע עוש"ע ח"מ פי' תכא סעיף ט:
כא ד מיי פטוי' מהל' סטעריין הלכה יז סמג לארין קאט:
כב ה מיי שס הל' יא סמג שס:
כג ו ז ח ט מיי פי' מהלכות רוחא הל' ו:
כד י כ מיי שס הל' ו:
כה ל מ מיי פי"א מהל' סטעריין וחזיק הל' ז עי' מ"מ סמג עשין ע עוש"ע ח"מ פי' תכא ס"ט:
כו ג ס מיי פי"ו מהל' רוחא ושמינת נפס הלכה יא סמג עשין עה:

❖❖❖

רבינו חננאל

דהוה מוקד ראזיל דאמ' ברא ונצא לקראת כלה, ואמרי לה לקראת מלכה. ר' ינאי מיעטף וקאי [ואמר] בואי כלה בואי כלה. מתני'. המבקיע ברשוי היחיד והזוק ברשר הרבי' כו'. הני תלאת כבי דקתני בכתני לא שמיעין חזא מנו חברתה אלא כולחי צריכן למיתגהי בהודא. ת"ר הנכנס לחנותו שלגור שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה לו על פניו, פטור. ואם נכנס ברשוי אמר ר' מאי חייב דקתני, אמר ר' יוסי ב"ר חנינא חייב בדי דברין דקיימי' לו אדם מועד לעולם, ומתכוין לגגרותו חייב חרץ מן הבושט דבעינן עד שיהא מתכוין לו לבייש או אפי' להזיק. ופטור דקתני פטור מגלות, ופירש רבה דלא סגי ליה בגלות דהוא שוגג קרוב למזיד. ומותיב רבה הא דתנן בפ' אלו הן הלוקין הוסיף לו רצועה אחת ומת היה זה גולה, והא הכא שוגג קרוב למזיד הוא דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה דמייתי אינשי בחדא רצועה. ופוקי' כגון דטעא הדיין כמניינא. ת"ש הזורק אבן לרשות הרבי' והרג הרי זה גולה, והא הכא שוגג קרוב למזיד הוא. ופוקי' האי זורק אבן בסותר תתלו לאשפה שאין דרך בני אדם ליפנות בה ביום אלא מעט ודרכה ליפנות בה בלילה, וזה סתר כותלו

מסורת הש"ס

א) במשנה שבמשניות איתא ליהיך בתחלה המבקע זרה"י ואח"כ המבקע זרה"ה וזוה מונן סדר הריסותא בגמרא, ב) מכות כב: א) נמו"ק כה. ב"ז כב: ד) מטות כב. כרימות יא, ט) מטות ח, ו) ג"ז שם, ז) לעיל ח:א, ח) לעיל טו: א) ט' ז"ל דר' יוסי ז"ר חנינא. מלור דבש,

❖❖❖

הגהות הב"ח

א) במשנה המבקע ברה"י והזיק ברה"ר ברה"ר והזיק ברה"י:
ב) נמו' אחר רבה ק"ו ומה יעיר: א) ש"י ד"ה טפח ור"ה בסנדליה הדיא:

❖❖❖

מוסף רש"י

מתעטף. בנגדים נאס (שבת קיט.). בואי כלה. הני קרי ליה לשמינת שבת מתוך חציבות (שם.) הוסיף לו רצועה אחת וזאת הרי זה גולה על ידו. ולא דמי להסוה שפשה צני ארס צעשר מקלות, דלמחרין כהשערפין (פסחדין עה.) כוין פטורין, דההיא אוקימנא לה כגוסס צדי ארס (מכות כב.). טפח ליה רבא בסנדליה. הכהו על סנדלו במקל דין שחוק, כסס שמכין למי שאינו מחזק (ביב כב.). ואיכא דמיקרי ויתיב. ליפנות ציוס (מכות ח.).

❖❖❖

רבינו חננאל (והמשך)
זורק אבן לאשפה והיה שם אדם עושה צרכיו והכהו האבן ומת. מזיד לא הוי דאינה עשויה ליפנות בה ביום, אנוס לא הוי דהאיכא דמיקרי ויתיב. רב פפא, אחר דר' יוסי ב"ר חנינא מתני לה ארישא הנכנס לחנותו שלגגר כר. והתנן ומחייב גלות, והתנן הנכנס לחנותו שלנפח ונתוח ניצוצות וטפחו לו על פניו ומת פטור, ואפי' נכנס ברשות. ופוקי' זה שנכנס וטפחו לו ניצוצות ומת בשולייא דגגרי וכשרבו מסרהב בו לצאת מחנותו וכסבור שיצא, ומשום דאית ליה אימתא עליה, אע"ג דאמ' ליה צא, הוה לי אסוקי אדעתיה דלמ' לא נפק.